

Processo: 1.0000.23.070204-5/001
Relator: Des.(a) Aparecida Grossi
Relator do Acórdão: Des.(a) Aparecida Grossi
Data do Julgamento: 24/01/2024
Data da Publicação: 24/01/2024

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.

- Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre o consumidor e as companhias responsáveis pelos serviços de transporte aéreo.

- Comprovada a falha na prestação de serviço pelas requeridas que não prestaram informações sobre o cancelamento das passagens com a possibilidade de reembolso, de reacomodação em outro voo ou de remarcação sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, conforme o artigo 3º, §2º, da Lei nº 14.034/21, é devida indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores pagos.

- O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.070204-5/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ELISANGELA DE FATIMA DOMINGOS PERONI, EMANUELA DOMINGOS PERONI, JOAO VITOR RAMOS PONTELLO, MIRIAM MARTA SANTOS PERONI, RONAN LUIZ SANTOS PERONI, SILVIO LUIZ PERONI - APELADO(A)(S): DECOLAR.COM LTDA., GOL LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS AEREAS S/A

A C Ó R D ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. APARECIDA GROSSI
RELATORA

DESA. APARECIDA GROSSI (RELATORA)

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISANGELA DE FÁTIMA DOMINGOS e OUTROS contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de DECOLAR.COM LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S.A, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, Rejeito a preliminar arguida e Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos apresentados por Ronan Luiz Santos Peroni e Outros, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré, de forma solidária, a restituírem em favor da parte autora o valor de R\$ 2.871,66 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da CGJ/MG desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50%(cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo por equidade em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme determina o artigo 85, §§2º e 8º c/c artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. O percentual remanescente deverá ser suportado pela parte ré.

Em relação a parte autora, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Os autores nas razões do recurso sustentam, em síntese, a ocorrência de danos morais visto que restou "comprovado a falha na prestação de serviços das Apeladas onde não prestaram informações cabíveis para sanar as dúvidas dos apelantes, quando ao ligar para 1ª apelada, não obteve resultado, como também foi lesado ao ter sua viagem cancelada, sem que tivesse sido oportunizada remarcação, ou a devolução integral do valor pago."

Requer o provimento do recurso para "reformular a sentença prolatada em primeira instância, condenando as apeladas ao pagamento de danos morais no valor de R\$60.000,00, bem como sejam condenadas a restituírem em dobro o valor de R\$2.871,66.

Contrarrazões pelas requeridas em óbvias infirmações.

É o relatório.

- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

- PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas.

- MÉRITO

A questão controvertida cinge-se à ocorrência de danos morais aos autores consubstanciada no cancelamento de voo pelos apelados.

Impende assinalar que a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor do serviço quando o defeito inexistente ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano. (Responsabilidade Civil. 22ª ed., São Paulo: Saraiva, 2023, p. 25)

No caso vertente, o cancelamento do voo em questão é incontroverso em razão da pandemia da Covid-19.

No que tange ao cancelamento e reembolso, o art. 3º da Lei n.º 14.034/2020, que "dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19" estabelece que esse procedimento será realizado no prazo de um ano da data do voo cancelado, e que, somente por opção do consumidor, poderá ser concedido um crédito em substituição ao reembolso:

"Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 8º Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1º deste artigo.

No caso concreto, restou comprovada a prática abusiva pelas rés, pois apesar do momento atípico da pandemia, é dever das companhias aéreas e das empresas de viagem prestar aos seus consumidores todas as informações necessárias a respeito dos serviços contratados, inclusive da possibilidade de realocação em outro voo ou restituição integral do valor pago.

As rés em nenhum momento apresentaram documentos que indicasse a notificação prévia sobre o cancelamento do voo ou estorno voluntário das passagens canceladas.

A propósito, confira o aresto infra deste eg. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL- CANCELAMENTO DO VOO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORTUITO INTERNO - PANDEMIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DO CANCELAMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. - A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de

Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3º, do art. 14, da legislação consumerista.

- Embora em contexto de pandemia do Covid-19, compete à companhia aérea demonstrar no caso concreto em que medida as restrições decorrentes da emergência sanitária resultaram no atraso/cancelamento do voo em questão.

- Evidenciados os transtornos ocasionados ao autor pelo cancelamento da viagem na véspera do embarque e não comprovada causa excludente da responsabilidade da prestadora de serviço, impõem-se o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais e materiais comprovados.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento causado à vítima, observando as peculiaridades do caso concreto.

- Recurso da companhia aérea parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.172097-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023) - G.n.

Concernente ao dano moral, este é caracterizado pela lesão a direitos da personalidade, um abalo psicológico ocasionado ao indivíduo, capaz de lhe inculcar sentimentos como frustração, ansiedade, inquietude, angústia, vexame, constrangimentos e humilhação, dentre outros.

Encontra previsão na Constituição da República, que prevê a compensação por dano moral no rol dos direitos e garantias fundamentais, nos incisos V e X de seu artigo 5º, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No plano da legislação infraconstitucional também existe referência à matéria, tanto no Código Civil, em seu artigo 186, quanto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso VI, abaixo colacionados:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

In casu, a situação narrada nos autos evidencia a configuração de danos morais na medida em que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, pois os autores não tiveram nenhuma informação sobre o cancelamento, bem como não foram reembolsados pelos prejuízos.

Nesse sentido, já decidiu este eg. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - INCIDÊNCIA DO CDC - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA POR COVID-19 - NECESSIDADE DE PROVA - FORTUITO INTERNO - ILICITUDE - DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO - VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - Afirmando a companhia aérea que cancelou o voo programado em decorrência dos efeitos da pandemia

por COVID-19, incumbe-lhe demonstrar que foi surpreendida com impedimento ou suspensão da realização do transporte aéreo na data dos fatos em vista de restrições de circulação ou sanitárias.

- Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do cancelamento injustificado de voo, é de se concluir pela responsabilidade da companhia em ressarcir o consumidor pelos danos morais suportados.

- A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087315-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023) - G.n.

Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

A respeito da reparação pecuniária em virtude do dano moral, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil. (Op. cit., p. 134)

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação, conforme preceitua o art. 944 do CC, in verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apresentam as seguintes considerações sobre o dispositivo legal supracitado:

(...) Quanto à quantificação dos danos morais, observa-se que se tem seguido o critério bifásico, distinguindo valoração de quantificação. Na primeira fase, - de valoração -, será constatada a existência do dano extrapatrimonial pela violação a situações jurídicas existenciais. Em regra, o dano moral será "in re ipsa", porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. Na segunda fase, haverá propriamente a quantificação do dano moral. Aqui, não mais cabe considerar o fato lesivo, porém sua extensão, seu impacto na pessoa da vítima, em vista da individualização do dano moral. Assim, a decisão judicial deverá revelar a razoável relação entre as particularidades da vítima e o valor da condenação. Neste segundo momento de quantificação, não caberá ao magistrado indagar a respeito da situação financeira do ofendido como elemento de maior ou menor impacto para o arbitramento de uma reparação. Por outro lado, revela-se determinante para a quantificação a gravidade objetiva do fato lesivo e suas consequências na subjetividade do ofendido, as quais determinarão o montante compensatório. Por isso, nos posicionamos contrariamente à tarifação ou ao tabelamento do dano. Não existem dois danos existenciais iguais, cada dano apresenta singularidades que pedem exame próprio. (Código civil comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 914).

Outrossim, fixação do quantum indenizatório a título de dano moral deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Nesta linha de raciocínio, sopesados os requisitos necessários para a quantificação do valor da indenização pelos danos morais causados aos autores, como transtornos, ansiedade, angústia, inquietude e outros sentimentos negativos, decorrentes da má prestação dos serviços pelas requeridas, entendo que o referido valor deve ser fixado em R\$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, corrigido monetariamente a partir da publicação deste acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Lado outro, releva assinalar que o arbitramento da indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica em sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Por fim, quanto ao pedido para restituição em dobro dos valores pagos, razão assiste aos apelantes.

Sobre a questão, oportuno transcrever a previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nas relações jurídicas, em especial as de consumo, a boa-fé objetiva deve ser entendida como a obrigação das partes de agirem com ética. A conduta destas deve estar pautada na confiança mútua, na transparência e no respeito aos direitos e interesses do consumidor.

A propósito, sobre o tema lecionam Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição.

O engano é justificável exatamente quando não decorre de dolo ou de culpa. É aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo fornecedor-credor, manifesta-se. (Manual de Direito de Consumidor. 6ª ed., São Paulo: RT, 2014, p. 321) - G.n.

Releva assinalar que no caso vertente, a conduta empreendida pelas apeladas não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítida a falha na prestação de serviço ao deixarem de reembolsar administrativamente os valores pagos pelas passagens, mesmo após o longo prazo de 12 (doze) meses da Lei 14.034/20, configurando a culpa a ensejar a aplicação do art. 42 do CDC.

Nesse sentido já se posicionou este eg. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS EFETIVAMENTE DESPENDIDOS, NA FORMA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. Não há como estabelecer, mesmo em pacotes de viagens, o parâmetro máximo perseguido, a título de multa, pois se tratando de pacotes turísticos, serviços que implicam fretamentos de vôos e reservas de hotéis, pode-se presumir a possibilidade de prejuízos até mesmo integrais por parte do fornecedor em caso de desistência de última hora do consumidor. Não obstante, havendo previsão, para a cobrança da multa, da comprovação dos gastos efetivamente despendidos pela Tam Viagens com o cancelamento do pacote turístico e, inexistindo tal prova, a cobrança se revela abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.051383-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2013, publicação da súmula em 15/02/2013)

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para:

1) condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem aos autores, em dobro, a quantia R\$2.871,66 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da data do desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir da citação;

2) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação deste decisum (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Custas processuais e recursais pelas requeridas. Diante da sucumbência integral das requeridas, arbitro os honorários advocatícios recursais em 15% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §§2º e 11 do CPC.

DES. ROBERTO SOARES DE VASCONCELLOS PAES

Acompanho o Voto da Em. Desembargadora Relatora, salientando apenas que, a despeito do contexto de calamidade pública ocasionada pela Pandemia, as Suplicadas não observaram o seu dever de prestar informações claras aos Consumidores, deixando de comunicá-los, previamente, acerca do cancelamento do voo.

Ao demais, as Rés não providenciaram a realocação dos Suplicantes em outra aeronave, tampouco realizaram, na esfera administrativa, o reembolso integral do valor atrelado à viagem não usufruída pelos Demandantes.

À evidência, o comportamento das Suplicadas se notabilizou ardiloso e imbuído de má-fé, sem observância das cautelas ordinárias, em franca violação à boa-fé objetiva, consagrada no art. 422, do CC, que repudia a adoção de conduta insidiosa e despreza o ambiente de cooperação próprio aos negócios jurídicos, legitimando a repetição em dobro (art. 42, do CDC).

Também não se pode perder de vista que para assegurar o seu direito à devolução do valor integral adimplido, os Demandantes foram compelidos a ajuizar a presente Ação.

Mudado o que deve ser mudado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. [...]. APELAÇÃO PROVIDA" (TJRS - Apelação Cível nº 50005310420208210078, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 19/08/2022 - Destaques).

A recomposição patrimonial do Consumidor prejudicado está assegurada pelos Princípios da legalidade, da boa-fé e da proibição do enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo observa:

"De acordo com sentido jurídico, o pagamento indevido constitui um pagamento sem causa que se faz a alguém, trazendo-lhe uma vantagem ou o enriquecimento, empobrecendo ou prejudicando, em contrapartida, aquele que paga. É o pagamento que se faz na suposição errônea de que se está devendo, ou da inexistência de uma obrigação pendente de solução." ("Contratos de Crédito Bancário". 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 64).

Acrescento a lição de Leonardo de Medeiros Garcia:

"Se o consumidor pagou por uma dívida indevida ou por um preço maior que o devido, tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo quando o fornecedor provar que o erro se deu por engano justificável.

Primeiramente, é importante destacar que a sanção prevista (repetição em dobro) somente é aplicada quando houver: 1) cobrança indevida; 2) pagamento em excesso e 3) inexistência de engano justificável. [...]

Também só há que se falar em repetição em dobro se houver "pagamento em excesso" e a duplicação ocorrerá somente em relação ao valor indevido (pago em excesso)."

("Direito do Consumidor: código comentado e jurisprudência". 9ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013, pp. 332/333).

Por fim, saliento que, embora notório o impacto econômico decorrente da Pandemia, no País e no Mundo, inclusive no setor da aviação, as Rés não comprovaram os efeitos concretos desse cenário em seus balancetes, não havendo demonstração de efetiva redução das suas capacidades financeiras, a corroborar a ordem de restituição simples.

Além disso, não se pode perder de vista que a 2ª Requerida foi diretamente beneficiada pela Medida Provisória nº 925/2020, convertida na Lei nº 14.034/2020, que, nos expressos termos da exposição de

motivos, lhe propiciou alívio no gerenciamento de seu fluxo de caixa.

Portanto, com essas considerações, adiro à solução conferida pela Douta Desembargadora Relatora, no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, além de julgar procedente o pedido de condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais aos Postulantes, reconhecer o direito dos Apelantes à repetição do indébito, em dobro, a ser arcado solidariamente pelas Suplicadas, referente à quantia de R\$2.871,66 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), cuja dobra equivale a R\$5.743,32 (cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Tal monta deverá ser corrigida monetariamente, pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça, desde o desembolso, e adicionada de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

Custas e honorários na forma consignada pela Exma. Desembargadora Relatora.

DES. AMAURI PINTO FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO"